

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS

Modelo para contratação de diarista

Como usar: preencha os campos em azul entre [colchetes] e apague as opções que não se aplicam. Este modelo é informativo e não substitui a revisão de um advogado. A natureza autônoma da relação depende de como o trabalho é realmente executado, não apenas do que está escrito.

CONTRATANTE: [RAZÃO SOCIAL], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº [CNPJ], com sede em [ENDEREÇO COMPLETO], neste ato representada por [NOME DO REPRESENTANTE], [CARGO].

CONTRATADO: [NOME COMPLETO], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], inscrito no CPF sob nº [CPF], RG nº [RG], residente e domiciliado em [ENDEREÇO COMPLETO], telefone/WhatsApp [TELEFONE], e-mail [E-MAIL], chave PIX [CHAVE].

As partes têm entre si justo e contratado o presente contrato, mediante as cláusulas seguintes.

1. DO OBJETO E DO ACEITE INDIVIDUAL

Cláusula 1ª. O contrato tem por objeto a prestação de serviços autônomos de [DESCREVER A ATIVIDADE, ex.: auxiliar na instalação de forro de PVC], por diária, conforme cada solicitação aceita pelo CONTRATADO.

§ 1º. Cada serviço dependerá de solicitação da CONTRATANTE e de aceite do CONTRATADO, por escrito, inclusive por WhatsApp ou e-mail.

§ 2º. O aceite deve indicar, sempre que possível: data, local, descrição resumida da atividade, valor da diária, horário de acesso ao local e materiais ou equipamentos necessários.

§ 3º. A CONTRATANTE não garante quantidade mínima de diárias, e o CONTRATADO não é obrigado a aceitar solicitações. A recusa não gera penalidade.

§ 4º. Depois de aceite o serviço, o CONTRATADO deve avisar com antecedência, sempre que possível, se não puder comparecer.

2. DA AUTONOMIA, DA NÃO EXCLUSIVIDADE E DA SUBSTITUIÇÃO

Cláusula 2ª. O CONTRATADO atua sem subordinação jurídica e sem exclusividade, podendo prestar serviços a terceiros, desde que não descumpra serviço já aceito nem o dever de confidencialidade.

Cláusula 3ª. O CONTRATADO organiza a forma de executar a atividade, observados o resultado esperado, as especificações combinadas e as normas de segurança do local. Orientações técnicas sobre o resultado e regras de segurança não configuram, por si sós, subordinação.

§ 1º. Não haverá controle de ponto nem banco de horas. Horários informados servirão apenas para organizar o acesso ao local e a execução do serviço específico.

§ 2º. Não haverá advertência, desconto ou punição típica de empregado. O descumprimento contratual pode levar ao encerramento do contrato ou à não contratação de novos serviços.

Cláusula 4ª. Se não puder executar serviço já aceito, o CONTRATADO poderá indicar substituto apto, previamente comunicado à CONTRATANTE. A CONTRATANTE só poderá recusar o substituto por

motivo objetivo de segurança, qualificação, acesso ao local ou confidencialidade. A remuneração do substituto, se houver, é combinada entre ele e o CONTRATADO.

3. DO PRAZO E DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 5ª. O contrato vigora de [DATA DE INÍCIO] a [DATA DE FIM], podendo ser encerrado antes por qualquer das partes, com aviso de [Nº] dias, ressalvado o pagamento dos serviços já realizados.

Cláusula 6ª. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO R\$ [VALOR] ([VALOR POR EXTENSO]) por diária efetivamente prestada, salvo valor diferente ajustado no aceite do serviço.

§ 1º. O pagamento será feito [NO FINAL DO DIA / SEMANALMENTE / ATÉ O Nº DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE], por PIX ou transferência bancária.

§ 2º. O atraso gera multa de 2% sobre o valor devido, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice [IPCA/INPC].

§ 3º. O valor remunera serviço autônomo, não constituindo salário nem remuneração fixa mensal.

§ 4º. [ESCOLHER: O valor da diária INCLUI transporte e alimentação / A CONTRATANTE reembolsará transporte de R\$ [VALOR] e alimentação de R\$ [VALOR] por diária.]

§ 5º. Cada pagamento será acompanhado de recibo ou comprovante com: nome e CPF do CONTRATADO, identificação da CONTRATANTE, datas, descrição resumida do serviço, número de diárias, valor, data e meio de pagamento.

4. DOS TRIBUTOS, DA PREVIDÊNCIA E DO SEGURO

Cláusula 7ª. Os pagamentos serão documentados por RPA (Recibo de Pagamento a Autônomo) ou, se o CONTRATADO for MEI ou tiver CNPJ, por nota fiscal.

§ 1º. Sendo o CONTRATADO pessoa física sem CNPJ, a CONTRATANTE reterá e recolherá a contribuição previdenciária do contribuinte individual e recolherá a parte patronal, conforme a legislação vigente, entregando ao CONTRATADO o comprovante da retenção.

§ 2º. O CONTRATADO é responsável pelos tributos que lhe couberem, como o imposto de renda, observada a tabela vigente.

Cláusula 8ª. [ESCOLHER UMA OPÇÃO] (a) A CONTRATANTE contratará, à sua custa, seguro de acidentes pessoais em favor do CONTRATADO durante cada diária; ou (b) o CONTRATADO declara que possui seguro de acidentes pessoais próprio, apresentando a apólice à CONTRATANTE.

5. DAS FERRAMENTAS, DO EPI, DA SEGURANÇA E DOS DANOS

Cláusula 9ª. As ferramentas de cada serviço serão definidas no aceite. Ferramentas próprias do CONTRATADO ficam sob sua guarda. Ferramentas da CONTRATANTE continuam sendo dela, devem ser usadas apenas para sua finalidade e devolvidas ao fim do serviço.

Cláusula 10ª. A CONTRATANTE fornecerá, sem custo, os EPIs exigidos pela atividade e pelo local (como capacete, luvas, óculos e calçado de segurança, e cinto e trava-quedas em trabalho em altura), registrando o item entregue e a data. O CONTRATADO usará os EPIs corretamente e comunicará defeito ou necessidade de troca.

Cláusula 11ª. A CONTRATANTE informará os riscos do local e da atividade que conheça e garantirá condições seguras de trabalho, conforme as normas de segurança aplicáveis. O CONTRATADO pode interromper a atividade diante de risco grave ou evidente, comunicando imediatamente a CONTRATANTE.

Cláusula 12ª. Cada parte responde pelos danos que causar por dolo ou culpa. Danos a bens da CONTRATANTE serão apurados caso a caso, sem desconto automático na remuneração. Não há responsabilidade do CONTRATADO por desgaste natural, defeito prévio, falha de equipamento ou material inadequado. A CONTRATANTE responde por danos decorrentes de condições inadequadas do local, informações incorretas ou equipamentos defeituosos.

6. DA CONFIDENCIALIDADE E DA PROTEÇÃO DE DADOS

Cláusula 13ª. O CONTRATADO manterá sigilo sobre informações comerciais, financeiras e operacionais não públicas a que tiver acesso, como preços, clientes e projetos, durante o contrato e por [2] anos após o seu término.

Cláusula 14ª. As partes tratarão os dados pessoais acessados em razão deste contrato apenas para finalidades legítimas ligadas à sua execução e documentação, conforme a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

7. DA RESCISÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 15ª. O contrato termina pelo fim do prazo, por acordo, por iniciativa de qualquer das partes com o aviso da cláusula 5ª, por descumprimento ou por impossibilidade de continuar. O encerramento não prejudica o pagamento dos serviços já realizados. Não há multa rescisória, salvo acordo posterior por escrito e permitido em lei.

Cláusula 16ª. As partes poderão usar aplicativos de mensagem e e-mail para solicitar, aceitar, alterar e comprovar serviços, e devem arquivar essas comunicações, os recibos, os comprovantes de pagamento e os registros de entrega de ferramentas e EPIs. A documentação deve refletir fielmente o que foi realizado.

Cláusula 17ª. Qualquer alteração deste contrato deve ser feita por escrito e aceita pelas partes.

Cláusula 18ª. A natureza da relação será analisada conforme a lei e a realidade efetivamente praticada. Nenhuma cláusula afasta direitos indisponíveis. Se a prática se tornar incompatível com a natureza autônoma, as partes devem adequar a relação à legislação aplicável.

Cláusula 19ª. Fica eleito o foro da comarca de [CIDADE, preferencialmente o domicílio do CONTRATADO], Estado de [UF], ressalvadas as competências legais que não possam ser afastadas por convenção.

E, por estarem de acordo, as partes assinam este instrumento em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

[CIDADE], [DIA] de [MÊS] de [ANO].

CONTRATANTE
[RAZÃO SOCIAL] — CNPJ [CNPJ]
Rep.: [NOME]

TESTEMUNHA 1
Nome: [NOME]
CPF: [CPF]

CONTRATADO
[NOME COMPLETO]
CPF [CPF]

TESTEMUNHA 2
Nome: [NOME]
CPF: [CPF]